

תנאים והגבלות

1. **מבוא**
תנאים ומדיניות אלו מסדירים את השימוש שלך בפלטפורמת יצירת הפרסום של אורי לב. בשימוש בשירות, אתה מאשר כי אתה מסכים להיות כפוף להסכם זה.
2. **שימוש בשירות**
 - 2.1. השירות מאפשר למשתמשים ליצור וריאציות פרסומיות על בסיס מידע מוצר שאתה מספק.
 - 2.2. כל התכנים הנוצרים ניתנים 'כפי שהם' ללא כל התחייבות או אחריות.
3. **אחריות המשתמש ועמידה בדרישות החוק**
אתה אחראי באופן מלא לעמידה בדרישות החוק, זכויות יוצרים ושימוש במוצר בכל תחום שיפוט.
4. **זכויות יוצרים וקניין רוחני**
 - 4.1. כל האחריות הנוגעת לקניין רוחני חלה באופן בלעדי על המשתמש.
 - 4.2. אורי לב אינו נושא באחריות לשימוש לרעה או להפרת זכויות בתוכן.
5. **מדיניות תשלומים**
 - 5.1. התשלומים באתר מעובדים באמצעות איי-קאונט.
 - 5.2. עם השלמת התשלום מתחיל באופן מיידי תהליך יצירת התוכן הדיגיטלי.
 - 5.3. מדיניות ביטול העסקאות, ההחזרים והתוכן הדיגיטלי מפורטת בסעיפים 12-17 למסמך זה.
6. **מדיניות פרטיות**
 - 6.1. נאסף רק מידע חיוני הנדרש לצורך תשלום ותפעול הפלטפורמה.
 - 6.2. לא נעשה שימוש במעקב התנהגותי או בקוקיז.
7. **הגבלת אחריות**
אורי לב אינו נושא באחריות לנזקים, תביעות משפטיות או שימוש לרעה בתוכן שנוצר.
8. **סמכות שיפוט**
 - 8.1. כל התנאים כפופים לדיני מדינת ישראל.
 - 8.2. הסמכות המשפטית נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט בישראל.
9. **עדכונים ושינויים**
 - 9.1. אורי לב רשאי לעדכן תנאים אלו מעת לעת.
 - 9.2. המשך השימוש בשירות מהווה הסכמה אוטומטית לגרסה המעודכנת.
10. **שמות מוצרים שנוצרו ע"י בינה מלאכותית**
 - 10.1. אם המשתמש אינו מספק שם מוצר, אורי לב רשאי ליצור שם מוצר באופן אוטומטי.
 - 10.2. שמות אלו נוצרים באמצעות בינה מלאכותית על בסיס המידע שסיפק המשתמש.
 - 10.3. אורי לב אינו מתחייב כי שמות אלו הם ייחודיים, זמינים לשימוש או נקיים מזכויות צד שלישי לרבות סימני מסחר.
 - 10.4. האחריות הבלעדית לבדוק את הזמינות והשימוש החוקי של כל שם מוצר שנוצר מוטלת על המשתמש לפני שימוש מסחרי בו.

11. הגבלות שימוש טריטוריאליות

- 11.1. השירותים והמוצרים המוצעים באתר ובאפליקציה אינם מיועדים למכירה, אספקה או שימוש במדינות, בישויות או באזורים הכפופים להגבלות, סנקציות או איסורים לפי שיקול דעת החברה ו/או לפי הדין החל.
- 11.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יינתן שירות ולא תתאפשר רכישה או שימוש בשירותים ממדינות ו/או אזורים אלה: איראן, סוריה, צפון קוריאה, לבנון, פקיסטן, תימן, סודן, אפגניסטן, רצועת עזה, עיראק, דרום סודן, רוסיה, קטאר וכווית.
- 11.3. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום גישה, לבטל עסקאות או למנוע שימוש בשירות במקרים שבהם עולה חשש להפרת סעיף זה.

12. תוכן דיגיטלי מותאם אישית

- 12.1. הלקוח מאשר כי השירותים והמוצרים המסופקים באמצעות האתר והאפליקציה מהווים תוכן דיגיטלי מותאם אישית, הנוצר באופן אוטומטי וייחודי בהתאם לנתונים, לטקסטים, לבחירות ולהנחיות שהוזנו על ידי הלקוח.
- 12.2. התוכן עשוי לכלול, בין היתר, תמונות, סרטוני וידאו, טקסטים שיווקיים, קבצי הורדה, עיצובים גרפיים ותוצרים דיגיטליים נוספים.

13. תחילת ביצוע השירות

- 13.1. הלקוח מאשר כי מיד לאחר השלמת התשלום מתחיל באופן אוטומטי תהליך יצירת התוכן.
- 13.2. תהליך זה עשוי לכלול שימוש במשאבי מחשב, שירותי בינה מלאכותית, שירותי עיבוד חיצוניים ותהליכי יצירה דיגיטליים נוספים.
- 13.3. הלקוח מסכים כי ביצוע השירות מתחיל באופן מיידי לאחר התשלום.

14. אספקת השירות הדיגיטלי

- 14.1. אספקת השירות תיחשב כמושלמת עם יצירת התוכן, הצגתו ללקוח, מסירתו או העמדתו לרשות הלקוח.
- 14.2. אספקת השירות תיחשב כמושלמת גם עם מתן גישה לקובצי הורדה, יצירת קובצי ZIP, מתן אפשרות לצפייה בתוכן או העמדת תמונות, סרטוני וידאו, טקסטים או קבצים אחרים לרשות הלקוח.
- 14.3. הלקוח מאשר כי לאחר מסירת התוכן הדיגיטלי או מתן גישה אליו, לא ניתן להשיב את המוצר הדיגיטלי בפועל.

15. ביטול עסקה והחזרים

- 15.1. מאחר שמדובר בתוכן דיגיטלי מותאם אישית הנוצר במיוחד עבור הלקוח, ולאחר תחילת תהליך היצירה ו/או אספקת התוכן הדיגיטלי, לא ניתן לבטל את העסקה או לקבל החזר כספי, בכפוף להוראות הדין.
- 15.2. מובהר כי עצם הגישה לתוכן, הצפייה בו, הורדתו או קבלת אפשרות ההורדה שלו, ייחשבו כאספקת השירות הדיגיטלי.
- 15.3. הוראות סעיף זה כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"ה-2010.

16. אחריות לשמירת קבצים

- 16.1. האחריות לשמירת הקבצים לאחר מסירתם חלה על הלקוח בלבד.
- 16.2. מומלץ ללקוח להוריד ולגבות את הקבצים מיד לאחר קבלתם.

17. תקלות טכניות

- 17.1. במקרה של תקלה טכנית, כשל מערכת או כשל ביצירת התוכן, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע יצירה מחדש של התוכן, להעניק ניסיון נוסף, להעניק קרדיט חלופי או להציע פתרון חלופי אחר.
- 17.2. האמור לעיל אינו מהווה התחייבות למתן החזר כספי.

18. פרטי התקשרות

- 18.1. לצורך יצירת קשר בנוגע לשירות, ניתן לפנות באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר.
- 18.2. כתובת העסק: חיפה, ישראל.
- 18.3. טלפון נייד: 054-6466009 טל"ח.

19. שימוש מותר ואסור במערכת

19.1 שימוש מותר

- 19.1.1 המשתמש רשאי להשתמש במערכת לצורך יצירת תכנים שיווקיים, פרסומיים ויצירתיים, לרבות מודעות פרסום, תמונות, סרטונים, כותרות, סיסמאות שיווקיות וטקסטים פרסומיים.
- 19.1.2 המשתמש רשאי להשתמש במערכת לצורך יצירת תכנים מסחריים עבור עסקים, בעלי מקצוע, מותגים, מוצרים ושירותים חוקיים.
- 19.1.3 השימוש בתוצרים שנוצרו באמצעות המערכת מותר למטרות מסחריות, בכפוף להוראות הדין החל, ולתנאי שימוש אלה.

19.2 אחריות המשתמש לתוכן

- 19.2.1 המשתמש אחראי באופן בלעדי לכל מידע, תוכן, שם מוצר, תיאור מוצר, הנחיה, קובץ או חומר אחר שיוזן למערכת.
- 19.2.2 המשתמש מתחייב שכל מידע שיוזן למערכת הינו חוקי, אמיתי, ואינו מפר זכויות של צדדים שלישיים
- 19.2.3 המשתמש אחראי לוודא כי כל תענה עובדתית, מקצועית, רפואית, פיננסית או מסחרית המופיעה בתוצרים עומדת בדרישות הדין וניתנת לביסוס במידת הצורך

19.3 תוכן ושימושים אסורים

- 19.3.1 ביצוע פעילות בלתי חוקית מכל סוג
- 19.3.2 הונאה, מצג שוא, התחזות או הטעיית הציבור
- 19.3.3 קידום תרמיות, הונאות פיננסיות, מסמכים מזויפים או פעילויות אסורות אחרות
- 19.3.4 יצירת תוכן המפר זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות פרטיות או כל זכות אחרת של צד שלישי
- 19.3.5 יצירת תוכן פוגעני, מסית, מאיים או בלתי חוקי
- 19.3.6 יצירת תוכן מיני בלתי חוקי או פוגעני
- 19.3.7 קידום, עידוד או הדרכה לביצוע עבירות פליליות או פעולות העלולות לגרום נזק לאדם, לרכוש או לציבור

19.4 שימוש בדמויות, אנשים וסימנים מסחריים

- 19.4.1 המשתמש אחראי לקבלת כל הרשאה, רישיון או זכות נדרשת לצורך שימוש בשמות, תמונות, דמויות, מותגים, סימני מסחר, או כל נכס קניין רוחני אחר.
- 19.4.2 אין לעשות שימוש במערכת לצורך יצירת מצד שוא, שלפיו אדם, חברה, ארגון או גוף כלשהו תומכים מאשרים או קשורים לתוכן שנוצר, אלא אם קיימת הרשאה מפורשת לכך.

19.5 אחריות לתוצרים

- 19.5.1 התוצרים נוצרים באופן אוטומטי באמצעות מערכות בינה מלאכותית ועלולים להכיל טעויות, אי-דיוקים פרשנויות שגויות או מידע שאינו מעודכן.
- 19.5.2 מפעיל המערכת אינו מתחייב לנכונות, לשלמות, לדיוק, להתאמה מסחרית או להשגת תוצאה עסקית כלשהי כתוצאה מהשימוש בתוצרים
- 19.5.3 המשתמש מחויב לבדוק, לאמת ולאשר כל תוצר לפני פרסומו, הפצתו או שימוש מסחרי בו

19.6 זכות להגבלת שימוש

19.6.1 מפעיל המערכת רשאי לפי שיקול דעתו, הבלעדי, לסרב לספק שירות, להשעות שימוש להגביל שימוש או לחסום גישה למערכת במקרה של חשש להפרת תנאי שימוש אלה או להפרת הוראות הדין

19.6.2 מפעיל המערכת רשאי להסיר, למנוע או להגביל יצירת תכנים אשר לדעתו עלולים ליצור חשיפה משפטית, רגולטורית, מסחרית או אחרת למפעיל המערכת או לצדדים שלישיים

20. איסור על יצירת תכנים פוליטיים

20.1 האפליקציה אינה מיועדת ליצירה, עריכה או הפצה של פרסומות, קמפיינים או תכנים שמטרתם לקדם, לתמוך, להתנגד או להשפיע על דמויות פוליטיות, מפלגות, מועמדים, בחירות, משאלי עם או נושאים פוליטיים וציבוריים שנויים במחלוקת.

20.2 המשתמש מתחייב שלא להשתמש באפליקציה לצורך יצירת תכנים כאמור. האפליקציה רשאית לסרב לעבד בקשות מסוג זה, לחסום את יצירתן או לנקוט באמצעים נוספים בהתאם למדיניות השימוש של OpenAI ולשיקול דעתה הבלעדי.